

1500962-51.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... configurou-se o crime de roubo tentado majorado (pelo emprego de arma branca).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena (art. 59 do CP), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fls.46/47 - condenação definitiva por roubo), perfazendo a pena de quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de 11

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500962-51.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500962-51.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

JONATHAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA (nome social "Vitória Freitas"), qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 157, "caput" e § 2º, inciso VII, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de junho de 2021, por volta de 19h50, na Avenida Ibirapuera, altura do nº 660, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma branca, exercidas contra a vítima Hudson Alves dos Santos, tentou subtrair para si dinheiro pertencente ao ofendido. Consta, ainda, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da ré, já que a vítima se desvencilhou da ação criminosa e acionou a Polícia Militar.

A denúncia foi recebida (fls. 102).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 128/129).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 172), sendo, ao final, a ré interrogada (fls. 192).

O Ministério Público apresentou alegações finais e requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia (fls.197/201).

O Dr. Defensor apresentou alegações finais e postulou a fixação da pena no mínimo legal, mediante a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Postulou, também, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca e a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, com fixação de regime inicial semiaberto (fls.205/216). É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de roubo majorado tentado ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08, auto de exibição e apreensão (fls. 09 - canivete de cor prata), bem como pela prova oral.

A autoria também está demonstrada nos autos.

Vejam os a prova oral colhida em juízo:

Interrogada em juízo, a ré afirma que usa o nome social "Vitória Freitas". Conta que, na data do fato, havia um mês que estava "na rua". Em razão de uma dívida de droga, resolveu praticar o crime. Diz que estava no Bairro São José e acionou um motorista de aplicativo, dizendo que queria uma "corrida" até a Rua Marcílio Dias. Quando chegaram à Avenida Ibirapuera, pegou a chave do veículo da vítima. Relatou que queria pegar dinheiro da vítima para quitar a referida dívida. Conta que a vítima puxou o freio de mão e, com a ajuda de populares, conseguiu deter a ré até a chegada dos policiais militares. Afirma que não fez uso de faca, nem de canivete. Declara que os policiais encontraram a chave do veículo em poder dela. Diz que também estava com seu telefone celular. Afirma que nunca trabalhou. Declara que não conhecia a vítima nem os policiais militares. Já sofreu quatro condenações definitivas pela prática de crime de roubo, usando seu nome registral (Jonathan Alexandre de Oliveira).

Ouvindo na fase policial, a vítima Hudson Alves dos Santos Filho (fls. 04) afirmou que é motorista de aplicativo. Disse que, na noite do fato, por volta de 19h30, recebeu uma solicitação de corrida, via aplicativo, figurando como solicitante a pessoa de nome "Ana", a qual lhe pediu que fosse buscá-la no Bairro São José, com destino ao Bairro Boa Vista. Quando chegou na Rua Água Funda, em uma praça, uma pessoa se aproximou e disse ser "Ana". Tal pessoa entrou no carro e não disse seu nome. Prosseguiu até o destino solicitado. Contudo, na Avenida Ibirapuera, tal pessoa, que estava no banco traseiro, pulou para o banco do passageiro dianteiro e puxou o freio de mão. Em seguida, tal pessoa puxou uma faca (aparentando ser um canivete), colocou tal objeto nas costas do declarante e disse "- Entrega o dinheiro que você tem para eu descer do carro!". O declarante conseguiu soltar o freio de mão e fez o "balão", parando defronte um bar. Ato contínuo, "Ana" tentou quebrar o interior do veículo, bem como tentou esfaquear o declarante. Conseguiu sair do carro sem sofrer ferimentos. Gritou por socorro e acionou a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou e conseguiu conter tal pessoa e algemá-la. Durante a briga, tal pessoa havia tirado a chave do carro, mas os policiais lhe devolveram a chave do veículo. Não ficou machucado nem teve prejuízo financeiro. Afirma que o espelho retrovisor interno foi arrancado. Contudo, não sabe informar se está quebrado ou desencaixado.

O policial militar Cléber Cesar Roque Pedruci, ouvido em juízo, afirma que foram acionados (via Copom) e atenderam a uma ocorrência de roubo tentado. Segundo o relato do ofendido, ele trabalhava como "Uber" e fora acionado pela ré para realizar uma viagem. Durante o trajeto, a ré anunciou o roubo e exigiu da vítima a entrega de dinheiro. Segundo o relato da vítima, a ré se valeu de um canivete para ameaçá-la. A vítima conseguiu sair do carro e acionou a viatura policial. A chave do veículo da vítima estava no bolso da calça da ré. A ré somente declarava que "queria sair bem na foto".

O policial militar Fernando Barcelo Antônio, ouvido em juízo, afirma que foram acionados (via Copom) e atenderam a uma ocorrência de roubo em andamento. Segundo o relato do ofendido, ele trabalhava como "Uber" e que fora acionado pela ré para realizar uma viagem. Durante o trajeto, a ré anunciou o roubo e exigiu da vítima a entrega de dinheiro. Segundo o relato da vítima, a ré se valeu de um canivete para ameaçá-la. A vítima conseguiu sair do carro e acionou a viatura policial. A ré foi abordada quando ainda estava no interior do veículo da vítima. A chave do veículo

da vítima estava no bolso da calça da ré. Foi apreendido um canivete dispensado pela ré. A ré admitiu a prática da tentativa do crime de roubo. A ré se identificou com "Vitória".

Desse modo, ficou demonstrado que a ré solicitou o serviço de transporte da vítima, entrou no veículo da vítima e, mediante violência e ameaça exercida com emprego de um canivete, iniciou a execução do crime de roubo. Somente não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima reagiu e conseguiu acionar a polícia militar.

Em que pese a afirmação da ré, no sentido de que não utilizou canivete para ameaçar a vítima, as declarações da vítima (prestadas na fase policial) e os depoimentos dos policiais militares (ouvidos em juízo), confirmam que a acusada utilizou um canivete para praticar o crime, ameaçando a vítima.

Inclusive o canivete citado foi apreendido (fls. 09), tendo sido submetido à perícia (fls. 118/120). A perícia atestou que tal objeto poderia ser utilizado para a realização de agressão física.

Portanto, configurou-se o crime de roubo tentado majorado (pelo emprego de arma branca).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena (art. 59 do CP), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fls.46/47 - condenação definitiva por roubo), perfazendo a pena de quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a múltipla reincidência específica (fls.45/47 - três condenações por roubo majorado que geram reincidência), aumento a pena em 1/4, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, visto que não houve confissão integral, já que a ré não admitiu a utilização do canivete para a grave ameaça.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, para aumentar a reprimenda em 1/3, resultando em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Ainda na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa. Analisando o iter criminis percorrido pela ré, que chegou a ameaçar a vítima com o canivete, ficando bem próxima da consumação do crime, diminuo a pena em 1/3, totalizando cinco anos, dois meses e seis dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, haja vista os maus antecedentes e a múltipla reincidência específica da ré (fls. 45/47).

Não é caso de aplicar a detração penal, neste momento, para modificar regime inicial de cumprimento de pena, porque o regime mais rigoroso foi estabelecido em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JONATHAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA (NOME SOCIAL VITÓRIA FREITAS), qualificada nos autos, à pena de cinco anos, dois meses e seis dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa (valor unitário mínimo), por infração ao artigo 157, "caput" e § 2º, inciso VII, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal..

A ré não poderá apelar em liberdade, ficando mantida a prisão cautelar, haja vista a gravidade do delito cometido (roubo majorado tentado) e a múltipla reincidência específica. Expeça-se ofício de recomendação.

Manifeste-se a defesa sobre eventual interesse na restituição do aparelho celular apreendido, no prazo de cinco dias, sob pena de perdimento.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 31 de janeiro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA